

행복하고 안전한 세상
함께하는 인천교통공사

엄정^韓 감사
청렴^韓 조직
안전^韓 공사

- 징계심의위원회 운영 관련 -
특 별 조 사 결 과 보 고

2024. 7.



감 사 처

목 차

I . 조사개요	1
II . 징계심의위원회 현황	2
III . 조사결과	3
가. 총 평	3
나. 감사결과 확인된 문제점	4
①. 재심 인사위원회에서 처분 감경 일반화	4
②. OFF THE RECORD 운영방식 개선	6
③. 포상감경 과정 및 절차 일관성 결여	7
IV . 조치 계획	11
붙임 1. 처분요구서	12
붙임 2. 관계규정(발췌)	22
붙임 3. 문답서 등 관련자료(별도 첨부)	

징계심의위원회 운영 관련 특별조사 결과 보고

I 조사 개요

☐ 조사배경

- CEO 요청(2024. 5. 30.)
 - 징계심의와 관련하여 포상감경 등을 별도로 하지 않을 것을 지시하였음.
 - 징계심의위원회(상벌위원회, 인사위원회) 운영에 관하여 전반적으로 살펴볼 필요가 있음
- 상임감사 지시(2024. 5. 30.)
 - 사장지시사항에 대한 위반여부 등 징계심의위원회 운영에 관하여 전반적이고 폭넓게 살펴서 문제점은 없는지에 대해 조사

☐ 조사기간 : 2024. 6. 3. ~ 7. 4.

☐ 조 사 자 : 경영감사팀장 외 2명(신웅, 권진일)

☐ 조사범위 : 징계심의위원회 운영 전반(2022. 10. 14. ~ 2024. 5월까지)

☐ 조사중점

- 사규에서 정한 징계처분 절차 준수 여부
- 징계심의위원회(위원 구성, 간사 등)에 관한 부분
- 표결 이후 별도의 포상감경 적용 사례 확인 등

☐ 조사방법

- 관련 서류를 통한 사실 확인 등 사규위반 조사
 - 징계심의위원회 운영 과정 전반(녹취록, 시나리오 등)
- 관계자 문답서(확인서) 징구 등 대상자 조사

Ⅱ 징계심의위원회 현황

☐ 위원회 운영근거

- 「인사규정」 제9조(인사위원회의 기능), 제9조의2(상별위원회의 기능)
- 「인사규정 시행내규」 제3조(인사위원회와 상별위원회 구성 및 운영), 제3조의2(소집 및 의결)

☐ 위원회 기능

- 상별위원회 : 징계 의결(초심)에 관한 사항
- 인사위원회 : 징계 재심에 관한 사항

☐ 위원회 구성

- 관할위원회(상별위, 인사위)는 위원장 포함 7명 ~ 9명 구성
- 위원장과 내부위원은 본부장, 처장, 팀장 등 3급 이상 직원 중 사장이 임명(지정)
- 외부위원은 인사에 관한 학식과 경험이 풍부한 외부인사 중 사장이 위촉(지정)

《 위원회 구성 현황 》

구 분		인사위원회	상별위원회
계		7명 ~ 9명 징계심의 시 외부위원 2분의 1 이상	
내부	위원장	- 본부장, 처장, 팀장 등 3급 이상 직원	
	위원		
외부	위원	- 변호사, 노무사 등 법률 노사관계 전문가 - 대학교 교수, 언론인, 성희롱·성폭력 고충심의 위원 - 도시철도 전문가 - 기타(철도사고조사 전문가 등)	

※ 외부위원 인력풀 구성 : 교수(4명), 노무사(10명), 변호사(10명), 철도전문가(15명), 언론인(4명) 기타(4명)

□ 징계요구 현황 및 의결 결과(2022. 10. 14. ~ 2024. 5월까지)

○ 총 관

처분요구 총 건수	징계 요구			의결 결과			
	계	중징계	경징계	계	중징계	경징계	기타 (불문경고 등)
37건 (감사 31건, 안전 6건)	62	24	38	62	17	28	17

○ 징계 재심 현황

처분요구 총 건수	1심 종결(건/명)	재심(건/명)	재심 결과(징계수위)		
			상향	원처분 유지	하향
37건	20건/35명	17건/27명	1명	9명	17명

※ 징계요구 및 결과 세부내역 별도붙임 자료 참조

III 조사결과

가. 총 평

- 2024. 5. 23. 개최된 징계 재심 인사위원회 세 번째 안건인 ‘인천시 헬프라인 제보사항 특별조사 결과’에 대한 심의시 징계대상자 2명에 대한 포상감경 적용 과정이 부적절하였다는 의혹이 있었으며, 이와 관련 감사처에서는 2022년 10월 이후 진행된 징계심의(상벌위, 인사위)에 대해 회의록, 녹취록, 위원회 진행 시나리오, 관련자 문답 등을 통해 사실관계 확인 및 징계절차의 문제점 등을 조사하였다.
- 조사 결과 관련사규인 「인사규정 시행내규」 제3조(인사위원회 구성 및 운영)에서 규정하고 있는 사항 및 제3조의2(소집 및 의결)에 따른 징계심의위원 구성, 표결 등을 통한 징계 의결 결정 과정 및 절차에서 중대한 사규 위반 사항이나 징계심의 의결사항을 무효로 단정지을 만한 중대한 흠결은 발견할 수 없었다.

- 그러나 징계심의 녹취록 작성, 재심 인사위원회에서의 처분 감경 일반화, 회사 방침과 어긋나는 포상감경 적용 등 징계위원회 운영과정에서 일부 문제점 및 미흡한 부분이 도출되어, 이에 대한 개선 및 보완책 마련이 필요하였다.

나. 감사결과 확인된 문제점

① 재심 인사위원회에서 처분 감경 일반화

- 2022년 10월 이후 징계심의 안건 37건 중 17건에 대해 재심의가 이루어졌으며, 재심의 대상 징계대상자 27명 중 원처분(상벌위원회) 대비 징계처분 수위가 상향된 경우는 1명(4%), 원처분 유지는 9명(33%), 징계처분 수위가 하향된 경우는 17명(63%)이었다.

[표1] 재심 결과 징계처분 하향 사례(17명) 비교표

연번	안전명	대상자	요구 양정	상벌위원회		인사위원회(재심)		비고
				일자	결과	일자	결과	
1	부서성과평가 운영 관련 헬프라인 제보 특별조사	김*	중징계	'23.5.8.	정직1월	'23.6.8.	감봉1월	중징계 →경징계
		오*	경징계		감봉1월		견책	
2	승객 유실물 편취 특별조사	최*	중징계	'23.6.26.	파면	'23.8.2.	정직2월	
3	인권침해 신고 및 시 헬프라인제보 특별조사	서*	중징계	'23.8.10.	정직1월	'23.9.27.	감봉3월	중징계 →경징계
4	시 헬프라인 등 제보 특별조사	김*	경징계	'23.9.8.	감봉3월	'23.10.25.	견책	
5	전기실 배전반 소손 및 부분정전 조사	고*	경징계	'24.1.12.	감봉1월	'24.2.28.	견책	
		임*	경징계		감봉1월		견책	
		장*	경징계		견책		불문경고	
6	완정역 중앙환기실 산업재해 조사	정*	중징계	'24.1.12.	강등	'24.2.28.	정직1월	
		주*	경징계		감봉3월		견책	
		심*	경징계		견책		불문경고	
		김*	경징계		견책		불문경고	
7	사규 위반 운전원 특별조사	정*	중징계	'24.3.25.	정직2월	'24.4.29.	감봉2월	중징계 →경징계
8	시 헬프라인 제보 특별조사 (7호선 사무실 공사 관련)	노*	경징계	'24.4.17.	견책	'24.5.23.	불문경고	
		권*	경징계		견책		불문경고	
9	사규 위반 운전원 특별조사	김*	중징계	'24.4.17.	정직3월	'24.5.23.	정직1월	
10	승강협력업체 직원 E/S발끼임사고 산재 조사	장*	중징계	'24.4.29.	정직1월	'24.5.23.	감봉1월	중징계 →경징계

- 위 17건에 대한 징계 재심은 대부분 징계대상자의 요구에 따라 개최된 것으로서 이는 사규에 근거한 절차이며 재심의를 받을 수 있는 징계대상자의 정당한 권리에 해당한다.
- 그러나 위 재심의 사안 중 심의내용이 변경되거나 새로운 사실이 밝혀져 이를 재심의 징계양정시 반영한 사례는 없었다는 점을 보면 징계처분 수위가 하향된 이유는 비위행위에 비해 징계처분이 무겁다는 징계대상자의 요구사항이 반영된 것으로 보인다. 특히 당초 중징계를 요구했음에도 재심의를 거쳐 경징계로 하향 의결된 사람이 4명, 경징계를 요구했음에도 재심의 결과 불문경고로 하향 의결된 사람이 5명에 이른다.
- 상벌위원회나 인사위원회의 위원 구성상 두드러진 차이점이 없는 점¹⁾, 원심의 징계 의결사항 또한 징계양정기준에 따른 충분한 논의를 거친 것임을 고려해보면, 재심의를 징계처분 수위가 하향된 비율이 63%에 이른다는 것은 지나치게 관대하고 온정적인 방향으로 심의가 이루어졌다고 비춰질 수도 있다.
- 이는 조직 구성원들에게 자칫 재심의를 무조건 징계 수위가 낮아진다는 그릇된 의식을 심어주어 무분별한 재심의 청구로 인사부서의 업무부담을 가중시켜 불필요한 행정력 낭비를 초래할 수 있으며, 또한 징계심의를 온정주의로 흐를 경우 비위행위에 비해 현저히 가벼운 징계처분으로 이어져 징계처분의 실효성이 떨어질 수 있다는 점을 감안하여, 향후 재심에서는 새로운 사실이나 증거 등 심의사항에 변경이 없을 경우 가급적 상벌위원회의 원처분이 유지되도록 하여 처분수위의 감경을 지양하는 것이 바람직하다.

1) 외부위원은 동일한 인력풀에서 지정, 내부위원은 인사위원회의 경우 본부장급, 상벌위원회의 경우 1급 직원 위주로 지정

② OFF THE RECORD 운영방식 개선

- 「인사규정 시행내규」 제4조(간사 및 서기)에 따르면 인사위원회의 간사(인사담당부서장)는 위원장의 명을 받아 위원회의 회의록을 작성·보관하여야 한다.

[인사규정 시행내규]

제4조(간사 및 서기) ① 관할위원회에 간사와 서기를 두고 간사는 인사담당부서장이 되며 서기는 간사가 지명한다.
② 간사는 위원장의 명을 받아 관할위원회의 회의록 작성·보관 등의 업무를 담당하고 서기는 간사를 보좌한다.

- 그러나 징계심의위원회 운영에 관하여 징계심의(안) 전체 54건 중 주요 안건 16건의 녹취록을 확인한 결과 2023. 1. 16.에 심의한 ‘고재 발생 및 처리현황 특별조사 수사의뢰 결과 징계 심의안’에 대한 녹취록 대부분(징계대상자 소명과정 이후)이 누락되어 있으며, 이는 녹음기 오작동으로 인한 결과라고 담당자로부터 확인하였고, 이후에는 복수의 녹음기를 사용하여 대비하고 있었다.

[2024. 06. 19. 총무인사팀 조윤희 문답서 일부 발췌]

문 : 다음으로 징계심의위원회 녹취록 등 자료 관리에 대한 부분 질문드리겠습니다. 2023. 1. 16. 징계심의하였던 ‘고재발생 및 처리현황 특별조사 수사의뢰 결과 처분요구안’ 상벌위원회의 경우 회의 녹취록이 중간 부분부터 기록이 남아있지 않습니다. 그 이유는 무엇인가요?

답 : 녹취중에 녹음기 오작동으로 인한 것 같습니다.

- 또한 16건의 녹취록을 확인한 결과 2023. 5. 8.에 심의한 ‘부서성과 평가 운영관련 헬프라인 제보 특별조사 징계 심의안’을 포함한 3건에 대해서만 심의과정에서 OFF THE RECORD 운영을 위원장이 공식화 하였으며, 나머지 13건에서는 심의위원의 개인적 발언 등을 사유로 담당자가 임의로 OFF THE RECORD를 실시하여 관행적으로 OFF THE RECORD를 운영한 사실을 확인하였다.

[2024. 06. 24. 총무인사팀 임은지 문답서 일부 발췌]

문 : 징계심의위원회시 오프더레코드는 언제부터 어떤 방식으로 이뤄집니까?

답 : 매년 심의위원회마다 오프더레코드는 하고 있었습니다. 외부위원 및 위원장이 요구해서 할 때도 있고, 본인이 눈치껏 하는 경우도 있습니다.

문 : 외부위원이 요구할 때는 어떤 경우입니까?

답 : 개인적으로 궁금한 사항이 있어 물어보고 싶을 때입니다.

문 : 어떤 경우에 본인이 눈치껏 하는 겁니까?

답 : 징계 양정 투표시 외부위원들이 투표 종료 후 개인별 사담을 나누는 경우가 많아서 잠깐 중지하는 경우가 있습니다.

- 특히 2024. 5. 23.에 심의한 ‘인천시 헬프라인 제보사항 특별조사 결과 징계 심의안’ 심의 과정에서는 OFF THE RECORD 상황에서 포상감경에 대한 위원장과 위원간 오간 주요 발언내용 및 위원들의 포상감경 동의 여부를 확인 할 수 없었다.
- 따라서, 간사는 「인사규정 시행내규」 제4조에 따라 녹음파일이 없더라도 회의내용을 최대한 복원하여 녹취록을 작성·보관하여야 하며, 심의 과정 중 OFF THE RECORD는 최소화하고 필요시 위원장의 정식 요청에 따라 시작과 종료를 명확하게 알 수 있게 운영하도록 개선할 필요가 있다.

③ 포상감경 과정 및 절차에 일관성 결여

- 공사에서는 징계대상자에 대한 포상감경의 적의적용(일률적인 포상감경 지양)을 통해 신상필벌의 조직문화 정착을 위해 노력하여 왔다.

[인사규정 시행내규]

제48조(징계의 감경) ① 징계의결이 요구된 자가 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 공적이 있는 경우에 관할위원회는 별표 13의 징계양정감경기준에 따라 징계를 감경할 수 있다. 다만 ~ <생략> ~ 음주운전의 경우에는 감경할 수 없다.

1. 「상훈법」에 따른 훈장 또는 포장을 받은 공적
2. 「정부표창규정」에 따른 장관급 이상 표창, 인천광역시장 및 인천광역시회의의장표창을 받은 공적
3. 사장표창을 받은 공적(3급 이상 제외)

② 징계요구된 자의 징계사유가 성실하고 능동적인 업무처리과정에서 과실로 인하여 생긴 것으로 인정될 경우에는 그 정상을 헤아려 징계를 감경할 수 있다.

[사장 지시사항]

- 2023년 2월 전략경영회의시(기획2023-0633, 2024.02.06.) -

인사규정 상 포상 등 감경사항의 적의 적용 등을 통해 신상필벌의 조직문화가 정착될 수 있도록 만전을 기하기 바람

2023.2.21. 제8회 인사위원회, 기술본부장(위원장) 발언 발췌

인사 규정에 의하면 ‘표창자에 대해서는 포상감경할 수도 있다’라는 임의 규정이 있음
 지난번에 의원들끼리 투표한 최종 결과가 나온 이후에 감경 적용되었음
 그게 어떤 부작용을 불러 일으키냐면 우리 위원들이 **적정한 징계라고 판단했던** 투표 내용이
 이후에 감경이 될지 여부를 모르는 상태로 투표 근데 결과가 나온 다음에 감경이 적용되다
 보니까 **당초에 이 사람에게 징계를 줬던 부분보다 낮아진 것이 상당히 불합리한 요소**
 이게 임의규정이기 때문에 오늘 위원회에서는 이전의 표창이나 징계 부분을 감경이나
 가중을 하되 그것은 위원님들에게 인사 기록이 제시 돼 있으니까 인사 기록을 확인을 해서
 감경 사유인지 가중 사유인지를 살펴서 투표를 하시면 됩니다.
 그러니까 **최종 결과 나온 이후에 결과 값에서 추가 감경을 하지 않을 것**

- 「인사규정 시행내규」 제48조는 징계위원회는 징계대상자에게 포상이력 등 공적이 있을 경우 징계양정감경기준에 따라 징계를 감경할 수 있다고 규정하고 있다. 그러나 이 규정은 강행규정이 아닌 임의규정이라는 점, 포상이 있다고 해서 무조건 일괄 감경할 경우 그 비위행위에 비해 지나치게 가벼운 징계 양정기준이 적용될 수 있다는 점 등을 고려해보면 포상에 따른 일괄 감경은 징계 감경 제도의 본래 취지에 맞지 않는다고 할 수 있다.

가. 회사 방침과 어긋나는 포상감경 적용

- 따라서, 징계처분 수위에 대한 표결 후 포상에 따른 관행적 일률적 감경은 지양하고 포상 등 공적, 반성 정도, 성실성 등 제반사항을 종합적으로 감안하여 표결에 임한 후 표결결과로 처분수위를 결정하라는 사장 지시사항²⁾이 있었으며, 이후 이루어진 징계심의시에는 표결 이후 일률적인 징계 감경은 하지 않았다.

2) 2023년 2월 전략경영회의시 사장 지시사항(기획2023-0633, 2023. 2. 6.)

- 그러나 2024. 5. 23. 개최된 인사위원회의 세 번째 안건인 ‘인천시 헬프라인 제보사항 특별조사 결과’에 대한 재심의 건에서 징계대상자 2명에 대하여 표결 이후 포상 등 공적을 감안하여 일률적인 감경을 적용하여 ‘견책’을 ‘불문경고’로 의결하는 사례가 발생하였으며, 해당 징계심의에 대한 회의록, 녹취록, 관련자 문답 및 질문서 발부 등을 통해 포상감경 적용 경위에 대해 조사한 결과 확인된 사실은 다음과 같다.

[2024. 5. 23. 징계 재심의시 포상 일괄감경 적용 경위]

- 위원장(안전경영본부장)이 인사위원회 개최 당일 점심시간 무렵 총무인사팀에 **포상감경 적용이 반영된 진행시나리오를 추가로 요구**
- 인사위원회 개최 당일 11:30경 징계대상자 2명에 대한 적정 징계수위 또는 포상감경 적용 여부 등과 관련하여 **기술본부장 및 총무인사팀장과 대화**
 ☞ 기술본부장, 총무인사팀장 포상 감경 적용 반대의견 피력
- 징계심의 중 오프 더 레코드 상황에서 위원장으로서 말미(표결 前)에 “우선 징계혐의 내용만을 판단해서 **표결을 진행한 후에 포상감경 적용 여부에 대해 위원들의 의견을 별도로 묻겠다**”는 뜻을 밝힘
- 그러나 표결 이후 “**위원님들의 의견을 종합한 결과 포상감경을 적용하는 것으로 결정하겠습니다.**”라는 발언과 함께 징계대상자 2명에 대해 ‘불문경고’ 의결을 선포
 (※ 다른 위원 대상으로 동의를 구하지 않고 감경 적용)

- 「인사규정 시행내규」 제3조의2(소집 및 의결)에 따르면 인사위원회의 회의는 위원 3분의 2 이상 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하도록 하고 있다. 따라서 표결결과 ‘견책’으로 처분수위가 잠정 결정된 후 포상감경을 적용하여 ‘불문경고’로 처분수위를 최종 결정하기 위해서는 인사위원 과반수의 동의가 필요하다고 할 수 있다. 그러나 해당 안건에 대한 심의과정에서 인사위원회 위원장은 심의 위원들의 동의 절차를 생략한 채 포상감경 적용을 결정하였다.

- 징계심의시 포상감경을 하는 것은 사규에 따른 인사위원회의 고유 권한에 해당하며, 표결 전 포상감경에 대한 위원들의 논의 과정³⁾이 있었고, 표결 후 위원장의 포상감경 결정 발언에 대해 공식적인 이의제기 또한 없었기 때문에, 일부 절차상 하자가 있지만 해당 징계 심의 결과는 유효한 것으로 판단된다.
- 그러나 표결 전 위원장이 포상감경 적용 여부에 대해 위원들에게 별도 의견을 묻겠다는 고지를 했음에도 불구하고, 실제로는 표결에서 ‘견책’으로 처분수위가 잠정 결정된 후 포상감경 적용에 대한 위원들의 구체적인 동의를 묻는 절차 없이 ‘불문경고’로 의결한 점은 진행절차가 일부 미흡했다고 보여지므로 관련절차의 보완이 필요하다.

나. 징계심의위원장으로서의 형평성·공정성 제고 노력 필요

- 2024. 5. 23. 개최된 인사위원회의 세 번째 안건인 ‘인천시 헬프라인 제보사항 특별조사 결과’에 대한 재심의 과정을 조사한 결과, 위원장은 징계대상자에게 징계를 주지 않기 위해 회의 개최 전 기술본부장과 총무 인사팀장과 협의를 하였고, 인사담당자에게 포상감경이 적용된 시나리오를 요구하였으며, 심의시 포상감경에 대한 심의위원들의 동의절차를 임의로 판단하여 징계대상자 2명에 대해 ‘불문경고’ 의결한 사실이 있다.
- 위원장 또한 심의위원과 마찬가지로 표결에 참여하여 의사를 표시할 수 있는 권한은 있으나 심의 운영 전반에 걸쳐 징계대상자들이 징계를 받지 않도록 심의 분위기를 주도하였으며, 최종 결정 또한 포상감경을 적용한 ‘불문경고’ 의결로 그동안의 운영과는 상반된 결과가 도출되었다. 이러한 징계심의 과정 및 그에 따른 결과에 대해서 자칫 심의가 편파적으로 이루어졌다는 논란이 불거질 수도 있으므로 향후 징계심의시에는 중립적 태도를 견지하도록 노력할 필요가 있다.

3) 관계자 문답 결과, 해당 징계 재심의시 위원들간에 포상 감경에 대한 논의시 ① 대표 노동조합 위원장의 적극적 변론, ② 징계대상자 개인별 탄원서가 각각 700여장 이상 제출된 점, ③ 적극행정 차원에서 시급히 사무실을 조성해야 하는 과정에서의 징계대상자의 업무추진 신속성, 성실성, 사건 발생후 문제 수습을 위한 노력도 등을 감안해보면 포상 감경을 적용하는 것이 타당하다는 의견 및 공감대가 있었다고 함.

V 조치 계획

☐ 처분요구

○ 처분 총괄

부서명	건명	행정상	재정상	신분상 *
경영지원처 총무인사팀	재심 인사위원회에서 처분 감경 일반화	통보	-	
	OFF THE RECORD 운영방식 개선	통보	-	
	포상감경 과정 및 절차에 일관성 결여	통보	-	

○ 「공공감사에 관한 법률」 제20조(자료 제출 요구) 위배 소지에 따라
향후 관련법률 위반에 따른 별도 조치 여부 검토

- 붙임 1. 처분요구서 4부.
2. 관계 규정(발췌) 1부.
3. 문답서 등 관련 자료(별도 첨부) 1부. 끝.

붙임 1. 처분요구서

NO. 1	감사결과처분요구서 (제34조 관련)				감사자
					권진일
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금 액	
경영지원처 (총무인사팀)	2024년	통보	-	-	-
제 목	재심 인사위원회에서 처분 감경 일반화				

☐ 확인 및 지적사항

○ 2022년 10월 이후 진행된 징계심의(상벌위, 인사위)에 대해 재심의 비율, 원심 대비 재심의시 징계처분 수위 변화 등에 대해 확인한 결과, 징계심의 안건 37건 중 재심의가 이루어진 안건은 17건(46%)이었으며, 재심의 대상 징계대상자 27명 중 원처분(상벌위원회) 대비 징계처분 수위가 상향된 경우는 1명(4%), 원처분 유지는 9명(33%), 징계처분 수위가 하향된 경우는 17명(63%)이었다. (아래 표1 참조)

[표1] 재심 결과 징계처분 하향 사례(17명) 비교표

연번	안건명	대상자	요구양정	상벌위원회		인사위원회(재심)		비고
				일자	결과	일자	결과	
1	부서성과평가 운영 관련 헬프라인 제보 특별조사	김*	중징계	'23.5.8.	정직1월	'23.6.8.	감봉1월	중징계 →경징계
		오*	경징계		감봉1월		견책	
2	승객 유실물 편취 특별조사	최*	중징계	'23.6.26.	파면	'23.8.2.	정직2월	
3	인권침해 신고 및 시 헬프라인제보 특별조사	서*	중징계	'23.8.10.	정직1월	'23.9.27.	감봉3월	중징계 →경징계
4	시 헬프라인 등 제보 특별조사	김*	경징계	'23.9.8.	감봉3월	'23.10.25.	견책	
5	전기실 배전반 소손 및 부분정전 조사	고*	경징계	'24.1.12.	감봉1월	'24.2.28.	견책	
		임*	경징계		감봉1월		견책	
		장*	경징계		견책		불문경고	
6	완정역 중앙환기실 산업재해 조사	정*	중징계	'24.1.12.	강등	'24.2.28.	정직1월	
		주*	경징계		감봉3월		견책	
		심*	경징계		견책		불문경고	
		김*	경징계		견책		불문경고	

7	사규 위반 운전원 특별조사	정*	중징계	'24.3.25.	정직2월	'24.4.29.	감봉2월	중징계 →경징계
8	시 헬프라인 제보 특별조사 (7호선 사무실 공사 관련)	노*	경징계	'24.4.17.	견책	'24.5.23.	불문경고	
		권*	경징계		견책		불문경고	
9	사규 위반 운전원 특별조사	김*	중징계	'24.4.17.	정직3월	'24.5.23.	정직1월	
10	승강협력업체 직원 E/S발끼임사고 산재 조사	장*	중징계	'24.4.29.	정직1월	'24.5.23.	감봉1월	중징계 →경징계

- 위 17건에 대한 징계 재심은 대부분 징계대상자의 요구에 따라 개최된 것으로서 이는 사규에 근거한 절차이며 재심의 받을 수 있는 징계대상자의 정당한 권리에 해당한다.
- 그러나 위 재심의 사안 중 심의내용이 변경되거나 새로운 사실이 밝혀져 이를 재심의 징계양정시 반영한 사례는 없었다는 점을 보면 징계처분 수위가 하향된 이유는 비위행위에 비해 징계처분이 무겁다는 징계대상자의 요구사항이 반영된 것으로 보인다. 특히 당초 중징계를 요구했음에도 재심을 거쳐 경징계로 하향 의결된 사람이 4명, 경징계를 요구했음에도 재심의 결과 불문경고로 하향 의결된 사람이 5명에 이른다.
- 상별위원회나 인사위원회의 위원 구성상 두드러진 차이점이 없는 점⁴⁾, 원심의 징계 의결사항 또한 징계양정기준에 따른 충분한 논의를 거친 것임을 고려해보면, 재심의시 징계처분 수위가 하향된 비율이 63%에 이른다는 것은 지나치게 관대하고 온정적인 방향으로 심의가 이루어졌다고 비춰질 수도 있다.
- 이는 조직 구성원들에게 자칫 재심의시 무조건 징계 수위가 낮아진다는 그릇된 의식을 심어주어 무분별한 재심의 청구로 인사부서의 업무부담을 가중시켜 불필요한 행정력 낭비를 초래할 수 있으며, 또한 징계심의가 온정주의로 흐를 경우 비위행위에 비해 현저히 가벼운 징계처분으로 이어져 징계처분의 실효성이 떨어질 수 있다는 점을 감안할 때 새로운 사실이나 증거 등 심의사항에 변경이 없을 경우 가급적 상별위원회의 원처분이 유지되도록 하여 처분수위의 감경을 지양하는 것이 바람직하다.

4) 외부위원은 동일한 인력풀에서 지정, 내부위원은 인사위원회의 경우 본부장급, 상별위원회의 경우 1급 직원 위주로 지정

☐ 처분요구 사항

(조치할 사항)

- 사장(경영지원처장)은 합리적인 사유 없이 인사위원회 징계 재심의 처분과 상벌위원회 원심 처분 간 징계 수위에 현저한 차이가 발생하지 않도록 하시기 바랍니다. (통보)

NO. 2	감사결과처분요구서 (제34조 관련)				감사자
					권진일
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금 액	
경영지원처 (총무인사팀)	2024년	통보	-	-	-
제 목	OFF THE RECORD 운영방식 개선				

□ 확인 및 지적사항

- 「인사규정 시행내규」제4조(간사 및 서기)에 따르면 인사위원회의 간사(인사담당부서장)는 위원장의 명을 받아 위원회의 회의록을 작성·보관하여야 한다.

[인사규정 시행내규]

제4조(간사 및 서기) ① 관할위원회에 간사와 서기를 두고 간사는 인사담당부서장이 되며 서기는 간사가 지명한다.

② 간사는 위원장의 명을 받아 관할위원회의 회의록 작성·보관 등의 업무를 담당하고 서기는 간사를 보좌한다.

- 그러나 징계심의위원회 운영에 관하여 징계심의(안) 전체 54건 중 주요 안건 16건의 녹취록을 확인한 결과 2023. 1. 16.에 심의한 ‘고재발생 및 처리현황 특별조사 수사의뢰 결과 징계 심의안’에 대한 녹취록 대부분(징계대상자 소명과정 이후)이 누락되어 있으며, 이는 녹음기 오작동으로 인한 결과라고 담당자로부터 확인하였고, 이후에는 복수의 녹음기를 사용하여 대비하고 있었다.

[2024. 06. 19. 총무인사팀 조윤희 문답서 일부 발췌]

문 : 다음으로 징계심의위원회 녹취록 등 자료 관리에 대한 부분 질문드리겠습니다. 2023. 1. 16. 징계심의하였던 ‘고재발생 및 처리현황 특별조사 수사의뢰 결과 처분요구안’ 상벌위원회의 경우 회의 녹취록이 중간 부분부터 기록이 남아있지 않습니다. 그 이유는 무엇인가요?

답 : 녹취중에 녹음기 오조작으로 인한 것 같습니다.

- 또한 16건의 녹취록을 확인한 결과 2023. 5. 8.에 심의한 ‘부서성과평가 운영관련 헬프라인 제보 특별조사 징계 심의안’을 포함한 3건에 대해서만 심의과정에서 OFF THE RECORD 운영을 위원장이 공식화하였으며, 나머지 13건에서는 심의위원의 개인적 발언 등을 사유로 담당자가 임의로 OFF THE RECORD를 실시하여 관행적으로 OFF THE RECORD를 운영하고 있었다.

— [2024. 06. 24. 총무인사팀 임은지 문답서 일부 발췌] —

문 : 징계심의위원회시 오프더레코드는 언제부터 어떤 방식으로 이뤄집니까?

답 : 매번 심의위원회마다 오프더레코드는 하고 있었습니다. 외부위원 및 위원장이 요구해서 할 때도 있고, 본인이 눈치껏 하는 경우도 있습니다.

문 : 외부위원이 요구할 때는 어떤 경우입니까?

답 : 개인적으로 궁금한 사항이 있어 물어보고 싶을 때입니다.

문 : 어떤 경우에 본인이 눈치껏 하는 겁니까?

답 : 징계 양정 투표시 외부위원들이 투표 종료 후 개인별 사담을 나누는 경우가 많아서 잠깐 중지하는 경우가 있습니다.

- 특히 2024. 5. 23.에 심의한 ‘인천시 헬프라인 제보사항 특별조사 결과 징계 심의안’심의 과정에서는 OFF THE RECORD 상황에서 포상감경에 대한 위원장과 위원간 오간 주요 발언내용 및 위원들의 동의 여부를 확인할 수 없었다.
- 따라서 간사는 녹음파일이 없더라도 회의내용을 최대한 복원하여 녹취록을 작성·보관하여야 하며, 심의 과정 중 OFF THE RECORD는 최소화하고 필요시 위원장의 정식 요청에 따라 운영하도록 개선할 필요가 있다.

☐ 처분요구 사항

(조치할 사항)

- 사장(경영지원처장)은 징계심의시 징계양정에 대한 핵심 논의 과정이 누락되지 않도록 OFF THE RECORD에 대한 일정한 기준 및 절차를 마련하여 징계심의 자료 관리에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

※ 예시) 위원장이 OFF THE RECORD 개시·종료 선언 등

NO. 3	감사결과처분요구서 (제34조 관련)				감사자 신 웅
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금 액	
경영지원처 (총무인사팀)	2024년	통보	-	-	-
제 목	포상감경 과정 및 절차에 일관성 결여				

□ 확인 및 지적사항

- 공사에서는 징계대상자에 대한 포상감경의 적의적용(일률적인 포상감경 지양)을 통해 신상필벌의 조직문화 정착을 위해 노력하여 왔다.

[인사규정 시행내규]

제48조(징계의 감경) ① 징계의결이 요구된 자가 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 공적이 있는 경우에 관할위원회는 별표 13의 징계양정감경기준에 따라 징계를 감경할 수 있다. 다만 ~ <생략> ~ 음주운전의 경우에는 감경할 수 없다.

1. 「상훈법」에 따른 훈장 또는 포장을 받은 공적
2. 「정부표창규정」에 따른 장관급 이상 표창, 인천광역시장 및 인천광역시회의의장표창을 받은 공적
3. 사장표창을 받은 공적(3급 이상 제외)

② 징계요구된 자의 징계사유가 성실하고 능동적인 업무처리과정에서 과실로 인하여 생긴 것으로 인정될 경우에는 그 정상을 헤아려 징계를 감경할 수 있다.

[사장 지시사항]

- 2023년 2월 전략경영회의시(기획2023-0633, 2024.02.06.) -

인사규정 상 포상 등 감경사항의 적의 적용 등을 통해 신상필벌의 조직문화가 정착될 수 있도록 만전을 기하기 바람

2023.2.21. 제8회 인사위원회, 기술본부장(위원장) 발언 발췌

인사 규정에 의하면 ‘표창자에 대해서는 포상감경할 수도 있다’라는 임의 규정이 있음
지난번에 의원들끼리 투표한 최종 결과가 나온 이후에 감경 적용되었음

그게 어떤 부작용을 불러 일으키냐면 우리 위원들이 걱정된 징계라고 판단했던 투표 내용이 이후에 감경이 될지 여부를 모르는 상태로 투표 근데 결과가 나온 다음에 감경이 적용되다 보니까 당초에 이 사람에게 징계를 줬던 부분보다 낮아진 것이 상당히 불합리한 요소

이게 임의규정이기 때문에 오늘 위원회에서는 이전의 표창이나 징계 부분을 감경이나 가중을 하되 그것은 위원님들에게 인사 기록이 제시 돼 있으니까 인사 기록을 확인을 해서 감경 사유인지 가중 사유인지를 살펴서 투표를 하시면 됩니다.

그러니까 최종 결과 나온 이후에 결과 값에서 추가 감경을 하지 않을 것

- 「인사규정 시행내규」 제48조는 징계위원회는 징계대상자에게 포상이력 등 공적이 있을 경우 징계양정감경기준에 따라 징계를 감경할 수 있다고 규정하고 있다. 그러나 이 규정은 강행규정이 아닌 임의규정이라는 점, 포상이 있다고 해서 무조건 일괄 감경할 경우 그 비위 행위에 비해 지나치게 가벼운 징계 양정기준이 적용될 수 있다는 점 등을 고려해보면 포상에 따른 일괄 감경은 징계 감경 제도의 본래 취지에 맞지 않는다고 할 수 있다.

① 회사 방침과 어긋나는 포상감경 적용

- 따라서, 징계처분 수위에 대한 표결 후 포상에 따른 관행적 일률적 감경은 지양하고 포상 등 공적, 반성 정도, 성실성 등 제반사항을 종합적으로 감안하여 표결에 임한 후 표결결과로 처분수위를 결정하라는 사장 지시사항⁵⁾이 있었으며, 이후 이루어진 징계심의시에는 표결 이후 일률적인 징계 감경은 하지 않았다.
- 그러나, 2024. 5. 23. 개최된 인사위원회의 세 번째 안건인 ‘인천시 헬프라인 제보사항 특별조사 결과’에 대한 재심의 건에서 징계대상자 2명에 대하여 표결 이후 포상 등 공적을 감안하여 일률적인 감경을 적용하여 ‘견책’을 ‘불문경고’로 의결하는 사례가 발생하였으며, 해당 징계심의에 대한 회의록, 녹취록, 관련자 문답 및 질문서 발부 등을 통해 포상감경 적용 경위에 대해 조사한 결과 확인된 사실은 다음과 같다.

[2024. 5. 23. 징계 재심의시 포상 일괄감경 적용 경위]

- 위원장(안전경영본부장)이 인사위원회 개최 당일 점심시간 무렵 총무인사팀에 **포상감경 적용이 반영된 진행시나리오를 추가로 요구**
- 인사위원회 개최 당일 11:30경 징계대상자 2명에 대한 적정 징계수위 또는 포상감경 적용 여부 등과 관련하여 **기술본부장 및 총무인사팀장과 대화**
 - ☞ 기술본부장, 총무인사팀장 **포상 감경 적용 반대의견 피력**
- 징계심의 중 오프 더 레코드 상황에서 위원장으로서 말미(표결 前)에 “우선 징계혐의 내용만을 판단해서 **표결을 진행한 후에 포상감경 적용 여부에 대해 위원들의 의견을 별도로 묻겠다**”는 뜻을 밝힘
- 그러나 표결 이후 “**위원님들의 의견을 종합한 결과 포상감경을 적용하는 것으로 결정하겠습니다.**”라는 발언과 함께 징계대상자 2명에 대해 ‘불문경고’의결을 선포
(※ 다른 위원 대상으로 동의를 구하지 않고 감경 적용)

5) 2023년 2월 전략경영회의시 사장 지시사항(기획2023-0633, 2023. 2. 6.)

- 「인사규정 시행내규」제3조의2(소집 및 의결)에 따르면 인사위원회의 회의는 위원 3분의 2 이상 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하도록 하고 있다. 따라서 표결결과 ‘견책’으로 처분수위가 잠정 결정된 후 포상감경을 적용하여 ‘불문경고’로 처분수위를 최종 결정하기 위해서는 인사위원 과반수의 동의가 필요하다고 할 수 있다. 그러나 해당 사건에 대한 심의과정에서 인사위원회 위원장은 동의 절차를 생략한 채 독단적으로 포상감경 적용을 결정하였다.
- 징계심의회시 포상감경을 하는 것은 사규에 따른 인사위원회의 고유 권한에 해당하며, 표결 전 포상감경에 대한 위원들의 논의 과정⁶⁾이 있었고, 표결 후 위원장의 포상감경 결정 발언에 대해 공식적인 이의제기 또한 없었기 때문에, 절차상 일부 하자가 있지만 해당 징계 심의 결과는 유효한 것으로 판단된다.
- 그러나, 표결 전 위원장이 포상감경 적용 여부에 대해 위원들에게 별도 의견을 물겠다는 고지를 했음에도 불구하고, 실제로는 표결에서 ‘견책’으로 처분수위가 잠정 결정된 후 포상감경 적용에 대한 위원들의 구체적인 동의를 묻는 절차 없이 ‘불문경고’로 의결한 점은 진행절차가 일부 미흡했다고 보여지므로 관련절차의 보완이 필요하다.

2] 징계심의위원장으로서의 형평성·공정성 제고 필요

- 2024. 5. 23. 개최된 인사위원회의 세 번째 사건인 ‘인천시 헬프라인 제보사항 특별조사 결과’에 대한 재심의 과정을 조사한 결과, 위원장은 징계대상자에게 징계를 주지 않기 위해 회의 개최 전 기술본부장과 총무인사팀장과 협의를 하였고, 인사담당자에게 포상감경이 적용된 시나리오를 요구하였으며, 심의시 포상감경에 대한 심의위원들의 동의절차를 임의로 판단하여 징계대상자 2명에 대해 ‘불문경고’의결한 사실이 있다.

6) 관계자 문답 결과, 해당 징계 재심의시 위원들간에 포상 감경에 대한 논의시 ① 대표 노동조합 위원장의 적극적 변론, ② 징계대상자 개인별 탄원서가 각각 700여장 이상 제출된 점, ③ 적극행정 차원에서 시급히 사무실을 조성해야 하는 과정에서의 징계대상자의 업무추진 신속성, 성실성, 사건 발생후 문제 수습을 위한 노력도 등을 감안해보면 포상 감경을 적용하는 것이 타당하다는 의견 및 공감대가 있었다고 함.

- 위원장 또한 심의위원과 마찬가지로 표결에 참여하여 의사를 표시할 수 있는 권한은 있으나 심의 운영 전반에 걸쳐 징계대상자들이 징계를 받지 않도록 심의 분위기를 주도하였으며, 최종 결정 또한 포상감경을 적용한 ‘불문경고’ 의결로 그동안의 운영과는 상반된 결과가 도출되었다. 이러한 징계심의 과정 및 그에 따른 결과에 대해서 자칫 심의가 편파적으로 이루어졌다는 논란이 불거질 수도 있으므로 향후 징계심의시에는 중립적 태도를 견지하도록 노력할 필요가 있다.

☐ 처분요구

(조치할 사항)

- 사장(경영지원처장)은 징계심의시 형평성·공정성 논란이 제기되지 않도록 포상감경 적용 절차를 보완하시고, 심의 전 위원들에 대해 유의사항 등 중요 사항을 사전 안내하여 심의의 형평성·공정성을 제고하시기 바랍니다. (통보)

붙임 2. 관계 법령 및 규정(발췌)

① 공공감사에 관한 법률

제20조(자료 제출 요구) ① 감사기구의 장은 자체감사를 위하여 필요할 때에는 자체감사 대상기관 또는 그 소속 공무원이나 직원에 대하여 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. 출석·답변의 요구(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따른 정보통신망을 이용한 요구를 포함한다)
 2. 관계 서류·장부 및 물품 등의 제출 요구
 3. 전산정보시스템에 입력된 자료의 조사
 4. 금고·창고·장부 및 물품 등의 봉인 요구
- ② 제1항 각 호에 따른 조치는 감사에 필요한 최소한도에 그쳐야 한다.
- ③ 제1항 각 호에 따른 조치를 요구받은 자체감사 대상기관 및 그 소속 공무원이나 직원은 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다.
- ④ 중앙행정기관등의 장은 자체감사 대상기관이 아닌 중앙행정기관등이 보유한 자료 또는 정보를 이용하지 아니하면 감사를 할 수 없는 경우 해당 중앙행정기관등의 장에게 필요한 자료 또는 정보의 제출을 요청할 수 있다.
- ⑤ 감사기구의 장 및 감사담당자는 감사를 위하여 제출받은 정보 또는 자료를 감사 목적 외의 용도로 이용할 수 없다.

제41조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 자체감사를 받는 사람으로서 정당한 사유 없이 감사를 거부하거나 자료의 제출요구에 따르지 아니한 사람
 2. 정당한 사유 없이 자체감사활동을 방해한 사람
- ② 제1항에 따른 과태료는 자체감사기구가 소속된 중앙행정기관등의 장(공공기관의 경우에는 주무기관의 장을 말한다)이 부과·징수한다.

① 인사규정

제2장 인사기관

제8조(인사위원회 설치 및 운영) ① 합리적이고 공정한 인사관리를 위하여 공사에 인사위원회를 둔다.<개정 2009. 10. 5, 2011. 12. 23>

② 인사위원회 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항은 내규로 정한다. <개정 2006. 4. 11, 2009. 1. 20, 2011. 12. 23, 2023. 3. 9>

③ 삭제<2011. 12. 23>

제8조의2(상별위원회 설치 및 운영) ① 직원의 포상 및 징계에 관한 사항을 공정하게 처리하기 위하여 공사에 상별위원회를 둔다.

② 상별위원회 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항은 내규로 정한다.

[본조신설 2023. 3. 9]

제9조(인사위원회의 기능) 인사위원회는 다음 각 호 사무를 관장한다. <개정 2009. 1. 20, 2011. 12. 23>

1. 직원 충원계획의 사전 심의 및 각종 임용시험의 실시
2. 보직관리의 기준 및 승진·전보 임용기준의 사전 의결
3. 승진임용의 사전 심의 <개정 2021. 3. 17>
4. 직권면직 및 징계 재심에 관한 사항 <개정 2023. 3. 9>
5. 그 밖에 이 규정에서 정한 사항 및 임용권자가 심의를 요구한 사항 <개정 2023. 3. 9>

제9조의2(상별위원회의 기능) 상별위원회는 직원의 포상심의 및 징계의결에 관한 사무를 관장한다. [본조신설 2023. 3. 9]

2 인사규정 시행내규

제2장 인사위원회 및 상별위원회 <개정 2023. 3. 9>

제3조(인사위원회와 상별위원회 구성 및 운영) ① 인사위원회 및 상별위원회(이하 “관할위원회”라 한다.)는 위원장을 포함한 위원 9명 이상으로 구성한다. 다만, 특정 성별이 위원수의 10분의 8을 초과하지 아니하도록 노력한다.

② 위원장과 내부위원은 본부장, 처장, 팀장 등 3급 이상 직원 중에서 사장이 임명하고, 외부위원은 인사에 관한 학식과 경험이 풍부한 외부인사 중에서 사장이 위촉한다.

③ 제2항에 따라 위촉되는 외부위원의 임기는 2년으로 하되, 1회에 한하여 연임할 수 있다.

④ 위원 중 징계혐의자의 친족 또는 직상위 감독자(징계사유가 발생한 기간 동안 직상위 감독자였던 사람을 포함한다)는 그 징계 심의·의결에 관여하지 못한다.

⑤ 외부위원에 한하여 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다.

[전문개정 2023. 3. 9]

제3조의2(소집 및 의결) ① 관할위원회는 위원장이 소집한다. <개정 2023. 3. 9>

② 관할위원회의 회의는 사장이 회의마다 임명하는 위원장과 6명 이상 8명 이하의 위원으로 구성하되, 징계심의에 대해서는 전체위원의 2분의 1 이상을 외부위원으로

하여야 한다.<신설 2023. 3. 9>

③ 관할위원회의 회의는 제2항에 따른 구성원 3분의 2 이상 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.<개정 2023. 3. 9>

④ 결정을 위한 표결에는 위원장도 참석하며 결과가 가부동수일 때에는 부결된 것으로 본다. 다만, 징계 등 의결에 있어 의견이 나뉘어 출석위원 과반수에 이르지 못할 때에는 출석위원 과반수에 이르기까지 징계 등 혐의자에게 가장 불리한 의견의 수에 차례로 유리한 의견의 수를 더하여 그 중에서 가장 유리한 의견을 합의된 의견으로 본다. <개정 2015. 10. 22, 2018. 5. 3, 2021. 3. 17> [신설 2011. 12. 23]

제4조(간사 및 서기) ① 관할위원회에 간사와 서기를 두고 간사는 인사담당부서장이 되며 서기는 간사가 지명한다.<개정 2023. 3. 9>

② 간사는 위원장의 명을 받아 관할위원회의 회의록 작성·보관 등의 업무를 담당하고 서기는 간사를 보좌한다.<개정 2021. 11. 12, 2023. 3. 9>

제5조(감사의 출석) 감사는 관할위원회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며, 이 경우 감사담당부서장으로 하여금 대리하여 의견을 진술하게 할 수 있다.<개정 2023. 3. 9>

제6조(서면심의) 관할위원회는 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 경우에는 서면으로 심의 의결할 수 있다.<개정 2023. 3. 9>

1. 포상심의(단, 추천인이 1배수일 경우, 위원장에게 심의를 위임할 수 있다.)
2. 직원에게 불이익을 주지 아니하는 경미한 사항
3. 관할위원회를 소집할 수 없는 긴급한 사정이 있는 경우<개정 2023. 3. 9>
4. 채용관련 심의 <신설 2015. 10. 22>

제7조(통보 및 재심 등) ① 관할위원회 심의의결 사항은 별지 제1호부터 제4호서식까지 의결서를 첨부하여 지체 없이 사장에게 통보한다.<개정 2023. 3. 9>

② 사장은 징계의결사항에 대하여 이의가 있을 경우에는 통보를 받은 날로부터 15일 이내에 재심의를 요구할 수 있다. 다만, 재심의결사항은 또다시 심의를 요구할 수 없다.<개정 2023. 3. 9>

제48조(징계의 감경) ① 징계의결이 요구된 자가 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 공적이 있는 경우에 관할위원회는 별표 13의 징계양정감경기준에 따라 징계를 감경할 수 있다. 다만, 해당 직원이 징계의결이 요구되기 이전에 징계처분을 받았을 경우에는 그 징계처분 이전 공적은 감경대상 공적에서 제외하며, 징계사유가 금품 등 수수(授受), 공금 횡령·유용, 채용비위의 경우 또는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 성폭력범죄, 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」에 따른 성매매,

「국가인권위원회법」에 따른 성희롱 및 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전의 경우에는 감경할 수 없다. <개정 2012. 6. 20, 2014. 12. 26, 2015. 6. 16, 2016. 6. 24, 2019. 9. 25, 2021. 3. 17, 2023. 3. 9>

1. 「상훈법」에 따른 훈장 또는 포장을 받은 공적
2. 「정부표창규정」에 따른 장관급 이상 표창, 인천광역시장 및 인천광역시회의의장표창을 받은 공적 <개정 2022. 2. 28>
3. 사장표창을 받은 공적(3급 이상 제외) <개정 2021. 3. 17>

② 징계요구된 자의 징계사유가 성실하고 능동적인 업무처리과정에서 과실로 인하여 생긴 것으로 인정될 경우에는 그 정상을 헤아려 징계를 감경할 수 있다.

제48조의2(징계의 가중) ① 관할위원회는 서로 관련 없는 둘 이상의 비위가 경합될 경우에는 그 중 무거운 비위에 해당하는 징계보다 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다. <개정 2023. 3. 9>

② 관할위원회는 징계처분을 받은 자에 대하여 규정 제27조에 따른 승진임용 제한기간 중에 발생한 비위로 다시 징계의결이 요구된 경우에는 그 비위에 해당하는 징계보다 2단계 위의 징계로 의결할 수 있고, 승진임용 제한기간이 끝난 후부터 1년 이내에 발생한 비위로 징계의결이 요구된 경우에는 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다. <개정 2023. 3. 9> [본조신설 2011. 6. 1]

감사결과 처분요구

(제34조 관련)

구 분	내 용
변상명령	「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 회계관계직원 등에 대한 변상책임이 있다고 인정되는 경우
징계.문책	공사 제규정 및 기타법령 위반으로 인사규정 등에 규정된 징계 또는 문책 사유에 해당되는 경우
시 정	감사결과 위법 또는 부당하여 추징.회수.보전.환급.추급 또는 원상복구 등이 필요하다고 인정되는 경우
경고.주의	감사결과 위법 또는 부당한 행위라고 인정되나 그 정도가 징계 또는 문책 사유에 이르지 아니할 정도로 경미한 경우로서 감사대상 개인 또는 부서에 대한 처분이 필요한 경우
개 선	감사결과 법령상.행정상 또는 제도상의 모순이나 불합리한 사항이 있다고 인정되는 경우
권 고	감사결과 문제가 있다고 인정되는 사항에 대하여 대안을 제시하여 감사대상부서의 장으로 하여금 개선방안을 마련하게 할 필요가 있는 경우
통 보	감사결과 비위사실이나 위법.부당사항 등을 다른 처분(요구)으로는 부적합하나 감사대상부서의 장 등에게 알릴 필요가 있다고 인정되는 경우
고 발	감사결과 「공사 임직원 업무관련 범죄 고발지침」 제2조에 해당하는 경우